

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1711/2532

นาย ธนากร ชี นา เพศ
นาง บวลี เรืองรจิตร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1026, มาตรา 1057 (3)

จำเลยเป็นหุ้นส่วนกับโจทก์ซื้อเชื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ร.โดยให้ว. นำไปขายผ่อนส่งเพื่อแบ่งกำไรกัน เมื่อ ว.รับเครื่องไฟฟ้าทั้งหมดไปแล้วว.มิได้นำไปขายผ่อนส่งแต่กลับนำไปจำหน่ายและไม่นำเงินมาชำระให้แก่โจทก์และจำเลย โจทก์ต้องชำระค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่ห้าง ฯ ร.ส่วนว. ได้หลบหนีไปไม่สามารถติดตาม เรียกร้องให้ชำระหนี้ได้ ถือได้ว่ามีเหตุทำให้ห้างหุ้นส่วนเหลือวิสัยที่จะดำเนินต่อไปได้อีกตาม ป.พ.พ.มาตรา 1057(3).

เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า ทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนไม่มี เจ้าหนี้ไม่มี คงเหลือว. เป็นลูกหนี้แต่ไม่สามารถที่จะติดตามเรียกร้องให้ชำระหนี้ได้เพราะหลบหนี ส่วนที่ขาดทุนทั้งหมดก็คือเงินทรองค่าซื้อเชื่อเครื่องไฟฟ้าที่โจทก์ได้ชำระแก่ห้าง ฯ ร. ไปเพื่อจัด การค้าของห้าง การที่จะให้ดำเนินการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนเสียก่อนย่อมไม่เป็นประโยชน์ เพราะคงไม่ได้ข้อเท็จจริงเพิ่มขึ้นจากที่โจทก์จำเลยนำสืบไว้แล้ว ศาลยอมพิพากษาให้จำเลยรับผิดชอบใช้ส่วนขาดทุนให้แก่โจทก์ไปทีเดียวได้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จำเลยตกลงเข้าเป็นหุ้นส่วนกัน โดยลงหุ้นเป็นเงินเท่า ๆ กันเพื่อซื้อเชื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าจากห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งเจริญบริพัตร ไปขายผ่อนส่งให้แก่บุคคลภายนอก โจทก์จำเลยได้ร่วมกันซื้อเชื่อเครื่องใช้ไฟฟ้า แล้วจำเลยมอบหมายให้นางวิฐฎาพานิชการ ไปขายผ่อนส่งให้แก่บุคคลภายนอกอีกต่อหนึ่ง นับแต่นางวิฐฎา นำเครื่องใช้ไฟฟ้างดงกล่าวไปแล้ว ก็ไม่นำเงินค่าผ่อนส่งมามอบให้แก่โจทก์จำเลย โจทก์จึงทราบว่านางวิฐฎานำเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นไปจำนำไว้ จำเลยเป็นหุ้นส่วนกับโจทก์จึงต้องร่วมรับผิดชอบหนี้ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งเจริญบริพัตร เป็นส่วนเท่า ๆ กัน โจทก์ได้นำเงินทั้งหมดไปชำระให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งเจริญบริพัตรเรียบร้อยแล้ว จำเลยจึงต้องรับผิดชอบใช้เงินคืนให้แก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 25,332.50 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยตกลงเข้าเป็นหุ้นส่วนกับโจทก์จำเลยไม่เคยร่วมกับโจทก์ซื้อเชื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าจากห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งเจริญบริพัตร และไม่เคยมอบหมายให้นางวิฐฎา พานิชการ ไปรับเครื่องใช้ไฟฟ้าแทนจำเลย โจทก์กับนางวิฐฎาได้ร่วมกันประกอบกิจการซื้อเชื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าจากห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งเจริญบริพัตรไปจำหน่ายแบบผ่อนส่งกันเอง โดยจำเลยมิได้เข้าไปเกี่ยวข้อง จำเลยเพียงแต่เคยแนะนำให้โจทก์รู้จักกับนางวิฐฎาเท่านั้น จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้เงินคืนให้แก่โจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 25,332.50 บาทแก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า คดีฟังไม่ได้ว่าจำเลยเป็นหุ้นส่วนกับโจทก์ จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินคำให้แก่โจทก์ครึ่งหนึ่งตามฟ้อง พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...เชื่อได้ว่าจำเลยได้ตกลงเข้าเป็นหุ้นส่วนกับโจทก์ซื้อเชื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าตามฟ้องให้นางวิชฎานำไปขายผ่อนส่งเพื่อแบ่งปันกำไรระหว่างโจทก์กับจำเลย โดยกำหนดจำนวนเงินที่จะนำมาลงหุ้นกันไว้คนละ 5,000 บาท

ข้อเท็จจริงที่โจทก์จำเลยมิได้โต้เถียงกันฟังได้ต่อไปว่า เมื่อนางวิชฎารับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดไปแล้ว นางวิชฎามิได้นำไปขายผ่อนส่งแต่กลับนำไปจำหน่าย และไม่นำเงินมาชำระให้แก่โจทก์และจำเลยโจทก์ต้องชำระค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งเจริญบริพัตรไปเป็นเงิน 50,665 บาท เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2527 ส่วนนางวิชฎาได้หลบหนีไปไม่สามารถติดตามเรียกร้องให้ชำระหนี้ได้คดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยผู้เป็นหุ้นส่วนให้รับผิดชอบในส่วนขาดทุนครึ่งหนึ่งเป็นเงิน 25,332.50 บาท โดยยังไม่มี การเลิกและชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญ จึงมีปัญหาวาโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ เห็นว่าแม้โจทก์จะไม่ได้กล่าวในฟ้องและมีคำขอท้ายฟ้องให้ศาลสั่งให้เลิกห้างหุ้นส่วนสามัญด้วย แต่ตามคำบรรยายฟ้องของโจทก์ได้กล่าวว่าการดำเนินกิจการของห้างฯ ได้มอบหมายให้นางวิชฎา พานิชการ น้องสาวจำเลยรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่โจทก์กับจำเลยซื้อเชื่อมานำไปขายผ่อนส่งให้แก่บุคคลภายนอก ต่อมาโจทก์ทราบว่านางวิชฎาไม่ได้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าวไปขายผ่อนส่ง แต่กลับนำไปจำหน่ายไว้ ณ โรงรับจำหน่ายหลายแห่งและไม่นำเงินค่าผ่อนส่งมามอบให้แก่โจทก์จำเลย โจทก์ต้องชำระค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ซื้อเชื่อมาให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งเจริญบริพัตรไปทั้งหมด จึงขอให้บังคับจำเลยรับผิดชอบในส่วนขาดทุนครึ่งหนึ่งพร้อมด้วยดอกเบี้ย แสดงให้เห็นความประสงค์ของโจทก์ที่ต้องการให้ศาลสั่งเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญ จึงได้ขอให้บังคับจำเลยรับผิดชอบในส่วนขาดทุน ข้อเท็จจริงได้ความว่า ในการประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนสามัญนี้ โจทก์จำเลยตกลงกันให้นางวิชฎาแต่เพียงผู้เดียวนำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่โจทก์จำเลยร่วมกันซื้อเชื่อมาไปขายผ่อนส่งให้แก่บุคคล

ภายนอก นางวิฑูรย์รับเครื่องใช้ไฟฟ้าไปแล้วกลับนำไปจำหน่าย ไม่นำเงินค่าผ่อนส่งมา
มอบให้แก่โจทก์จำเลย และหลบหนีไปถือได้ว่ามีเหตุทำให้ห้างหุ้นส่วนเหลือวิสัยที่จะ
ดำรงคงอยู่ต่อไปได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1057 (3) เพราะ
ไม่มีตัวบุคคลที่จะช่วยให้การประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนดำเนินต่อไปได้อีกแล้ว
ศาลจึงสั่งให้ห้างหุ้นส่วนสามัญนี้เลิกกันเสียได้ แต่เมื่อห้างหุ้นส่วนเลิกกันแล้ว จะต้อง
มีการชำระบัญชีก่อน จึงมีข้อควรพิเคราะห์ว่า การที่โจทก์ขอให้บังคับจำเลยรับผิดชอบใน
ส่วนขาดทุนโดยมิได้ขอให้ชำระบัญชีเสียก่อนเช่นนี้ศาลจะบังคับไปทีเดียวได้หรือไม่
เห็นว่าข้อเท็จจริงได้ความว่าทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนไม่มีเจ้าหนี้ก็ไม่มี คงเหลือนาง
วิฑูรย์เป็นลูกหนี้ แต่ก็ไม่สามารถที่จะติดตามเรียกร้องให้ชำระหนี้ได้เพราะหลบหนีไป
แล้ว ส่วนที่ขาดทุนทั้งหมดก็คือเงินทดรองค่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่โจทก์ได้ชำระแก่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญบริพัตรไปเพื่อจัดการค้าของห้างการที่จะให้ไปดำเนินการ
ชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนเสียก่อนย่อมไม่เป็นประโยชน์เพราะคงไม่ได้ข้อเท็จจริง
เพิ่มขึ้นจากที่โจทก์จำเลยนำสืบไว้แล้วอีกแต่ประการใด ศาลย่อมพิพากษาไปทีเดียว
ได้..."

พิพากษากลับให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ประชา บุญวนิช)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น